

통 보

1. 제 목 : ***** 근무내역 신고에 관한 사항
2. 관계기관 : ㉠㉡·㉢㉣·㉤㉥·㉦㉧보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원은 노인성 질환을 가진 국가유공자 및 유족, 지역주민에게 장기요양 서비스를 제공하고 급여비용을 국민건강보험공단에 청구하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

장기요양급여비용은 「노인장기요양보험법」 제38조(재가 및 시설급여비용의 청구 및 지급 등) 및 제39조(장기요양급여비용 등의 산정)에 따라 결정된 재가 및 시설 급여비용과 특별현금급여의 지급금액을 기준으로 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제3장(재가급여 제공기준 및 급여비용 산정방법) 및 제4장(시설급여 제공기준 및 급여비용 산정방법)에 따른 장기요양기관 및 주간보호센터 이용자의 장기요양급여비용을 산정하며 고시 제5장(급여비용의 가산 및 감액산정 기준)에서 정한 인력 추가배치, 간호사 배치, 야간 직원 배치, 맞춤형 서비스 제공에 따른 감산 또는 가산기준을 적용하고 있습니다.

또한, 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제48조(인력배치기준) 및 제49조(월 기준 근무시간), 제51조(근무인원수 산정방법)에 따른 근무인원 1인당 월 기준 근무시간을 정하고(해당 월에 공휴일, 근로자의 날 및 토요일을 제외한 근무가능일수*8시간) 휴게시간을 제외한 월 기준 근무시간 이상을 신고한 직종으로 실 근무했을 때 근무인원수를 1인으로 산정하는 것으로 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 [표 1]과 같이 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 세부사항」 제12조(근무인원수 산정방법)에서 정한 근무시간 인정 휴일 및 휴가 기준에 따라 근무자의 근무내역을 매월 *****에 정확히 신고하여 부당한 청구가 발생 되지 않도록 하여야 합니다.

[표 1] 장기요양급여 인력배치 기준 산정 시 근무인정 유급 휴일 및 휴가 주요내용

구분	인정기준	비고
연차 유급휴가	· 1년간 80퍼센트 이상 출근한 경우 15일(최초 1년 이후 계속 근로 2년에 대해 1일 가산, 최대 25일까지) · 근무기간이 1년 미만인 종사자에게 발생할 유급휴가 중 발생 이전 미리 사용한 연차 유급휴가 3일 이내	「근로기준법」 제60조
출산 전후 휴가 또는 유상·사산 휴가	· 최초 60일(한번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 75일) * 공휴일, 근로자의 날, 토요일 포함하여 연속적으로 계산	「근로기준법」 제74조
경조사	· 본인의 결혼 5일 · 자녀의 결혼 5일 · 본인·배우자의 부모 또는 배우자의 사망 5일 · 본인·배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망 2일 · 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망 3일 · 본인·배우자의 형제·자매 사망 : 1일 * 유급인 경우 사유 발생일을 기준으로 휴가 시작일은 사유 발생일부터 3일 이내에 공휴일, 근로자의 날, 토요일 포함하여 연속적으로 계산	
병가	· 연간 30일 이내	
배우자 출산휴가	· 10일 * 출산일로부터 90일 이내 사용하되 1회에 한정하여 분할 사용 가능	「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조의 2
시설장 휴가	· 연간 10일 이내 * 「근로기준법」에 의한 연차 유급휴가가 적용되지 않는 대표자의 휴가	
난임휴가	· 난임치료휴가 중 유급인 최초 1일	「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조의 3

* 장기요양급여 인력배치기준 산정 시 인정 유급 휴일 및 휴가에 대하여 근무자 1일당 8시간 근무로 인정

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 하반기 보훈요양원 종합감사 시 ***** 근무자 신고내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 직원 근무 착오 신고 xx건이 확인되었습니다.

[표 2] 요양원별 ***** 종사자 근무 착오신고 내역

구분	성명	직급	**** 현황			근무 착오신고 내역
			**일자	종료일자	일수	
●● (x건)						
■ (x건)						
○○ (x건)						

4. 관계기관 의견

- ○●●·■□·○○○·■□보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○●●·■□·○○○·■□보훈요양원장은

- 착오 신고된 직원 근무내역을 정정신고 하시고, 청구 관련 담당자들의 장기요양 급여 제공기준 관련 교육 및 담당자 간 효율적인 근무내역 △△ 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)